Epistola de prava duellorum consuetudine

Leo XIII · 1891-09-22 · Latin

E P I S T O L A Sanctissimi D. N. Leonis XIII ad Archiepiscopos et Episcopos Imperii Germanici et Austro-Hungarici, de prava duellorum consuetudine.

Pastoralis officii conscientia et p r o x i m o r u m caritate per- moti, datis ad Nos superiore anno litteris, referendum censuistis de singularium certaminum, quae duella vocant, in populo ve- stro frequentia. Genus istud dimicandi, velut ius moribus con- stitutum, non sine dolore significabatis etiam inter catholicos

(1) Cfr. Ep. Encycl. Supremi Apostolatus, die I sept. an MDCCCLXXXIII : Ep. Encycl. Superiore anno, die XXX aug. an. MDCCCLXXXIV ; Decret. S. R. C. Inter plurimos, die XX aug. an. MDCCCLXXXV : Ep. Encycl. Quamquam pluries, die XV aug. an. MDCCCLXXXIX.

v e r s a r i : rogabatis pariter, ut deterrere homines ab istiusmodi errore vox quoque Nostra conaretur. — Est profecto error iste a d m o á u m perniciosus, nec sane finibus circumscribitur civita- tum vestrarum, sed excurrit multo latius, ita ut huius expers contagione mali vix ulla gens reperiatur. Quamobrem collauda - m u s studium vestrum, et quamvis cognitum, perspectumque sit quid hac in re philosophia christiana utique consentiente ra- tione naturali, praescribat, tamen, cum prava duellorum con- suetudo christianorum praeceptorum oblivione m a x i m e alatur, expediet atque utile erit id ipsum per Nos paucis revocari. Scilicet utraque divina lex, tum ea quae naturalis rationis lumine, tum quae litteris divino afflatu perscriptio promulgata est, districte vetant ne quis extra causam publicam hominem intefimat aut vulneret, nisi salutis suae deferendae causa, ne- cessitate coactus. At qui ad privatum certamen provocant, vel oblatum suscipiunt, hoc agunt, huc a n i m u m viresque intendunt, nulla necessitate adstricti, ut vitam eripiant aut saltem vulnus inferant adversario. Utraque porro divina lex interdicit ne quis temere vitam proficiat suam, gravi et manifesto obiiciens dis- crimini, q u u m id nulla officii aut caritatis m a g n a n i m a e ratio suadeat; haec autem caeca temeritas, vitae contemptrix, plane inest in natura duelli. Quare obscurum nemini aut dubium esse potest, in eos, qui privatim praelium conserunt singulare, utrum- que cadere et scelus alienae cladis, et vitae propriae discrimen voluntarium. Demum vix ulla pestis est, quae a civilis vitae disciplina magis abhorreat et iustum civitatis ordinem perver- tat, quam permissa civibus licentia ut sui quisque adsertor iu- ris privata vi manuque, et honoris, quem violatum putet, ultor existat. Ob eas res Ecclesia Dei, quae custos et vindex est c u m ve- ritatis, tum iustitiae et honestatis, q u a r u m complexu publica p a x et ordo continetur, n u n q u a m non improbavit vehementer, et gravioribus quibus potuit poenis reos privati certaminis coercendos curavit. Constitutiones Alexandri III decessoris Nostri libris insertae canonici iuris privatas hasce concertationes dam- nant et execrantur. In omnes qui illas ineunt, aut quoquo modo participant, singulari poenarum severitate animadvertit Triden- tina Synodus, quippe quae, praeter alia, etiam ignominiae no- tam iis inussit, eiectosque Ecclesiae gremio, honore indignos censuit, si in certamine occumberent, ecclesiasticae sepulturae.

Tridentinis sanctiones ampliavit explicavitque decessor Noster Benedictus XIV in Constitutione data die x Novembris anno MDCCLII, cuius initium Detestabilem. Novissimo autem t e m p o r e f. r. Pius IX in litteris apostolicis, q u a r u m est initium Apostolicae Sedis., per quas censurae latae sententiae limitantur, aperte declaravit, ecclesiasticas poenas committere non modo qui duello confligant, sed eos etiam quos patrinos vocant, itemque et te- stes et conscios. — Q u a r u m legum sapientia eo luculentius emi- cat quo ineptiora ea esse liquet quae ad i m m a n e m duelli mo- r e m tuendum vel e x c u s a n d u m solent proferri. N a m quod in vulgus seritur, certamina id genus natura sua comparata esse ad maculas eluendas, q u a s civium honori alterius calumnia aut convicium induxerit, id est eiusmodi ut neminem possit nisi vecordem fallere. Quamvis enim a certamine victor decedat qui, iniuria accepta, illud indixit, omnium cordatorum hominum hoc erit iudicium, tali certaminis exitu viribus quidem ad lu- ctandum, aut tractandis armis meliorem lacessentem probari, non ideo tamen honestate potiorem. Quod si idem ipse cecide- rit, cui r u r s u s non inconsulta, non plane absona haec honoris tuendi ratio videatur ? Equidem paucos esse remur, qui hoc obeant facinus, opinionis errore decepti. Omnino cupiditas ul- tionis est, quae viros superbos et acres ad poenam petendam impellit: qui si elatum a n i m u m moderari, Deoque o b t e m p e r a r e velint qui homines iubet diligere inter se a m o r e fraterno, et q u e m q u a m violari vetat, qui ulciscendi libidinem in privatis hominibus gravissime damnat, ac p o e n a r u m repetendarum sibi unice reservat potestatem ab immani consuetudine duellorum facile discederent. Neque illis qui oblatum certamen suscipiunt iusta suppetit excusatio metus, quod timeant se vulgo segnes haberi, si pu- g n a m detrectent. Nam si officia hominum ex falsis vulgi opi- nionibus dimetienda essent, non ex aeterna recti iustique nor- ma, nullum esset naturale ac v e r u m inter honestas actiones et flagitiose facta discrimen. Ipsi sapientes ethnici et norunt et tradiderunt, fallacia vulgi iudicia spernenda esse a forti et con- stanti viro. Iustus potius et sanctus timor est, qui avertit ho- minem ab iniqua caede, e u m q u e facit de

propria et fratrum salute sollicitum. Immo qui inania vulgi aspernatur iudicia, qui contumeliarum verbera subire mavult, q u a m ulla in re officium deserere, h u n c longe maiore atque excelsiore animo esse per-

spicitur, quam qui ad a r m a procurrit, lacessitus iniuria. Quin etiam, si recte diiudicari velit, ille est unus, in quo solida for- titudo eluceat, illa, inquam, fortitudo, quae virtus vere nomina- tur, et cui gloria comes est non fucata, non fallax. Virtus enim in bono consistit rationi consentaneo, et nisi quae in iudicio ni- tatur approbantis Dei, stulta omnis est gloria. Denique tam perspicua duelli turpitudo est, ut illud nostrae etiam aetatis legumlatores, tametsi multorum suffragio patrocinioque fultum, auctoritate publica poenisque propositis coercen- dum duxerint. Illud hac in re praeposterum m a x i m e q u e per- niciosum, quod scriptae leges re factisque fere eludantur : idque non raro scientibus et silentibus iis, q u o r u m est puniri sontes, et, ut legibus pareatur, providere. Ita fit ut passim ad singularia certamina descendere, spreta maiestate legum, impune liceat. Inepta etiam atque indigna sapienti viro eorum est opinio, qui utut togatos cives ab hoc genere certaminum arcendos pu- tent, ea tamen permittenda censent militibus, quod tali exerci- tatione acui dicant militarem virtutem. P r i m u m quidem honesta et turpia natura differunt, nec in contraria mutari ob diversum personarum statum ullo pacto possunt. Omnino homines, in quacumque conditione vitae, divina ac naturali lege omnes pari modo tenentur. Praeterea ratio huiusce indulgentiae erga mi- lites ab utilitate publica petenda foret, quae n u m q u a m tanta esse potest, ut eius obtentu naturalis divinique iuris vox con- ticescat. Quid, quod ipsa utilitatis ratio manifesto deficit? Nam militaris virtutis incitamenta eo spectant ut civitas sit adversus hostes instructior. Idne vero effici poterit ope illius consuetudi- nis, quae suapte natura eo spectat ut suborto inter milites dis- sidio, cuius causae haud r a r a e sunt> e singulis partibus defen- s o r u m patriae necetur alteruter ? Postremo recens aetas, quae se iactat humaniora cultu mo- r u m q u e elegantia longe superioribus saeculis antecellere, parvi pendere vetustiora instituta consuevit ac nimium saepe respuere quidquid cum colore discrepet recentioris urbanitatis. Quid est igitur quod has tantummodo maioris aevi ac peregrinae bar- bariae ignobiles reliquias, duelli m o r e m intelligimus, in tanto humanitatis studio non repudiat? Vestrum erit, Venerabiles Fratres, haec, quae breviter atti- gimus, inculcare diligenter populorum vestrorum animis, ne fal- sas hac de re opiniones temere excipiant, neu ferri se leviorum

hominum iudicio patiantur. Date operam nominatim ut iuvenes m a t u r e assuescant id de duello sentire et iudicare quod, con- sentiente naturali philosophia, iudicat ac sentit Ecclesia; ab eo- que iudicio n o r m a m agendi constanter sumant. I m m o quo modo alicubi receptum consuetudine est ut catholici praesertim florentis aetatis sibi sponte perpetuoque interdicant nomen d a r e societatibus non honestis, pari modo opportunum ducimus ac valde salutare, eosdem velut foedus inter se facere, data fide nullo se tempore nullaque de caussa duello dimicaturos. Supplices a Deo petimus ut communia conata nostra vir- tute caelesti corroboret, quodque pro salute publica, pro inte- gritate m o r u m vitaeque christianae volumus, id benigne largia- tur- Divinorum vero m u n e r u m auspicem itemque benevolentiae Nostrae testem vobis, Venerabiles Fratres, Apostolicam benedi- ctionem p e r a m a n t e r in Domino impertimus. Datum R o m a e apud S. Petrum die XXII Septembris anno MDCCCXCI, Pontificatus Nostri Decimoquarto.

LEO P P . XIII.

Source. Open the source witness. Historical source wording is public domain in the United States on its identified pre-1931 publication basis; status elsewhere may differ. Source wording is excluded from Triptych's project license. Exact edition and rights evidence remain in the controlling source record. ASS 24 (1891). Exact LF ranges of the separately hashed pdftotext -layout UTF-8 Unix derivative; Vatican OCR reconstruction, not original-print facsimile or collated transcription. Revision: 2026-10-26T05:34:44Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.